كيقطين ولفت (وانما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين الاول ان يبلغ نصابا وقدره) أي النصاب (بعد تصفية الحب) من قشره (وجفاف الثمر خمسة أوسق) لانها زكاة فاعتبرلها النصاب كسائر الزكوات (وهي) أي الخمسة أوسق (ثلثمائة صاع) لان الوسق بفتح الواو وكسرها ستون صاعا اجماعا لنص الخبر (و) قدر النصاب (بالارادب ستة) أرادب (وربع) أردب تقريبا (و) قدر النصاب (بالرطل العراقي ألف وستمائة) رطل (و) قدر النصاب (بالرطل القدسي مائتان وسبعة وخمسون) رطلا (وسبع رطل) وقدر النصاب بالرطل الدمشقي ثلثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل الشرط (الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض (أن يكون) المزكى (مالكا للنصاب وقت وجوبها وقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحها) فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد ولا فيما يجتنى من المباح كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا ونحوه ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكى نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الارض أو سقط في أرض مباحة لانه ملكه وقت وجوب الزكاة

(فصل ويجب فيما) أي في حب وثمر (يسقى بلا كلفة) كبعروقه وغيث وهو ما يزرع على المطر ولو باجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع أو الثمر (العشر) فاعل يجب (و) يجب فيما (يسقى بكلفة) كدوالي وهي الدولاب تديره البقر والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل وناضح وهو البعير الذي يسقي عليه والناعورة تديرها الماء (نصف العشر ويجب) على رب المال (اخراج زكاة الحب مصفى) من سنبله وقشره (و) اخراج (الثمر يابسا) ولو احتيج الى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسين بقية أو وجب قطعه لكون رطبه لا يتمر أو عنبه لا يزبب (فلو خالف) المالك (وأخرج رطبا) وعنبا وسنبلا (لم يجزه) اخراجه (ووقع نفلا) ان كان الاخراج للفقراء فلو كان الآخذ الساعي فان جففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزأ والا رد الفضل ان زاد وأخذ النقص ان نقص وان كان بحاله بيد الساعي رده ويطالبه بالواجب وان تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه (وسن للامام بعث خارص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها) فيخرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها لانه بالخرص يعرف الساعي والمالك قدر ما عليه من الزكاة والخرص انما استعمل هنا مع كونه انما يفيد غلبة الظن للحاجة فان اليقين متعذر (ويكفي) خارص (واحد) لانه كحاكم وقائف في تنفيذ ما يؤدي اليه اجتهاده (وشرط كونه) أي الخارص (مسلما أمينا) لا يتهم (خبيرا) بالخرص ولو قنا (وأجرته) أي أجرة خارص الثمار (على رب الثمرة) وان لم يبعث الامام خارصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خارص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد بحسب المصلحة (ويجب عليه) أي الامام (بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) كالسائمة والزرع والثمار (ويجمع العشر والخراج في الارض الخراجية) كأجرة المتجر مع زكاة التجارة (وهي) أي الارض الخراجية ثلاثة اضرب أحدها (ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كسرو والشام والعراق) والثانية ما جلا عنها أهلها خوفا منا والثالثة ما صولح أهلها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في قدر الخراج اذا لم يكن له مال آخر يقابله

وتضمين